



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

21 בפברואר 2022

888

כ' באדר א' התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 21) (עבודה בהופעות פרסום), התשפ"ב-2022 54

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה המיוחדת לזכויות הילד של הכנסת:

הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 21) (עבודה בהופעות פרסום), התשפ"ב-2022*

- הוספת סעיף 4א 1. בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 4 יבוא:
- "השתתפות נער בן 4א. (א) בסעיף זה –
15 עד 17 בהופעת פרסום
"הופעת פרסום" – הופעה או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דוגמנות;
"הורה" – לרבות אפוטרופוס שמונה על פי דין.
- (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 2 ו-4, לא יעסיק אדם נער שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 17 שנים בהופעת פרסום אלא לאחר קבלת הסכמת ההורה להעסקת הנער בהופעת פרסום או לתיווך להעסקה בהופעת פרסום, לפי העניין; הסכמת ההורה תינתן בהתאם לטופס שבתוספת השלישית, ובצירוף צילום תעודה מזהה של ההורה.
- (ג) מעסיק של נער בהופעת פרסום ישמור את הסכמת ההורה שניתנה לפי סעיף קטן (ב) חמש שנים מתום תקופת העסקת הנער אצלו.

ד ב ר י ה ס ב ר

כללי הצעת החוק המתפרסמת בזה נועדה לקבוע תנאים לעניין העסקתם של נערים ונערות בני 15 עד 17 בתחום הדוגמנות והפרסום ולעניין תיווך להעסקה כאמור, כדי לתרום למעורבות ההורים במהלכי ההעסקה של ילדיהם לשם מניעת פגיעה בהם ובכך לחזק את ההגנה על בני הנוער המועסקים בתחומים אלה, נוכח עדויות שפורסמו לאחרונה על הטרדות מיניות וניצול כלכלי בעולם הפרסום והדוגמנות.

סעיפים מוצע להוסיף לחוק את סעיף 4א, ולפיו לא י-1 תתאפשר העסקת נער בן 15 עד 17 בהופעת פרסום ללא קבלת הסכמה בכתב מהורה או מהאפוטרופוס שלו, אם מונה לו כזה. לפי המוצע, ההסכמה תינתן בהתאם לטופס כמוצע בתוספת השלישית לחוק, שבו יפורטו פרטי המעסיק או המתווך, מועדי ההעסקה או התיווך ומקומם, ויצורף לו צילום תעודה מזהה של ההורה. על פי המוצע, על המעסיק לשמור את טופס ההסכמה חמש שנים מתום תקופת העסקתו של הנער.

כדי להבהיר שמעסיק אינו יכול למנוע ליווי או נוכחות של מבוגר בעת ההעסקה או בעת המפגש עם המתווך או הסוכן, מוצע לקבוע במפורש שהורה המעוניין בכך או בן משפחה בגיר אחר יוכל ללוות את הנער למקום ההעסקה או התיווך ולהיות נוכח במקום בעת ההעסקה או התיווך.

חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 (להלן – החוק), נועד להגן על נערים ונערות עובדים ולקבוע תנאים והגבלות על העסקתם. בסעיף 4 לחוק ובתקנות שהותקנו לפיו קבועות הוראות מיוחדות לעניין העסקת ילדים שטרם מלאו להם 15 שנים בהופעה ציבורית, אומנותית או לצורכי פרסום ואף לעניין תיווך להעסקה כאמור. העסקה בתחומים אלה אומנם אפשרית בגיל צעיר, אך טעונה היתר של שר הכלכלה והתעשייה (להלן – השר), הסכמה של ההורים, חוות דעת של המוסד החינוכי שבו מתחנכים הילדים, ובתחום הפרסום – גם חובת נוכחות של ההורה בעת ההעסקה.

ואולם, אף שהניסיון מלמד שצעירים המועסקים בתחומים אלה נפגעים ומנוצלים גם לאחר שמלאו להם 15 שנים, אין כיום הסדרה חוקית של העסקת נערים ונערים בגיל זה במשחק, בהופעות ובפרסום, ואין צורך

* הצעות חוק מס' 2046/24 (מספר פנימי: 2161081) ו-2228/24 (מספר פנימי: 2161404): הועברו לוועדה ביום ג' בשבט התשפ"ב (5 בינואר 2022).

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשע"ח, עמ' 252.

(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהורה או מבן משפחה בגיר אחר של הנער להיות נוכח בזמן העסקת הנער בהופעת פרסום.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על כל הפעולות הננקטות לשם תיווך או העסקה בהופעת פרסום, לרבות בשלבים המוקדמים להעסקה וכן בעת עריכת חזרות ומבחני במה.

2. בסעיף 29א(א)(3) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "1733".
3. אחרי סעיף 33 לחוק העיקרי יבוא:

"איסור העסקת נער בן 15 עד 17 בהופעת פרסום ללא הסכמת הורה

1733. המעסיק נער שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 17 שנים בהופעת פרסום ללא הסכמת ההורה, בניגוד להוראת סעיף 4א, דינו - קנס כאמור בסעיף 61א(2) לחוק העונשין."
4. בסעיף 33 לחוק העיקרי, במקום "או 1733" יבוא "1733 או 1733".
5. בסעיף 33 לחוק העיקרי, אחרי "1733" יבוא "1733".
6. בסעיף 38 לחוק העיקרי, במקום "1733" יבוא "1733 ו-1733".
7. אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת שלישית"

(סעיף 4א)

הסכמת ההורים או האפוטרופוס להעסקה בהופעת פרסום או לתיווך להופעת פרסום

אני, _____, הורה (או האפוטרופוס, אם מונה) של _____, מסכים להעסקתו בהופעת פרסום אצל המעסיק/לתיווך בהופעת פרסום באמצעות המתווך (מחקו את המיותר), במקום ובמועדים המפורטים להלן:

מועדי ההעסקה/התיווך _____
תקופת ההעסקה/התיווך _____
מקום ההעסקה/התיווך _____

ד ב ר י ה ס ב ר

פעולה כאמור, לבקש מבית הדין האזורי לעבודה להוציא צו למניעת הפעולה המפירה.

סעיפים מוצע לקבוע כי העסקת נער בניגוד להוראות סעיף 4א המוצע לחוק ובלי הסכמת ההורה היא עבירה פלילית מסוג אחריות קפידה, שהעונש המרבי עליה הוא קנס של 29,200 שקלים חדשים (לפי סעיף 61א(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977), ואם העבירה בוצעה על ידי תאגיד - כפל הקנס האמור. עוד מוצע להחיל את החובה של נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שאפשר כדי למנוע ביצוע עבירות בתאגיד שבו הוא עובד או על ידי אחד מעובדיו גם לעניין עבירה זו. הפרת חובה זו תהיה אף היא עבירה פלילית, והעונש עליה יהיה קנס בסכום של פי 1.5 מהקנס הקבוע לעבירה עצמה.

מוצע להחיל את הסעיף על הופעת פרסום המוגדרת הופעה או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דוגמנות, על מבחני במה וחזרות וכן על פעולות שעושה מתווך או סוכן לשם העסקה כאמור. עוד מוצע לקבוע לעניין סעיף זה הגדרה מצומצמת של המונח "הורה", שנכללים בה רק ההורים עצמם ואפוטרופוס שמונה לפי דין, ולא גורמים אחרים הנכללים בהגדרה "הורים" שבסעיף ההגדרות הכללי בחוק, כלומר גם מי שהנער נמצא ברשותו, בפקוחו או בהשגחתו.

סעיף 2 מוצע לקבוע כי העסקת נער בניגוד להוראות סעיף 4א היא "פעולה מפירה" כמשמעותה בסעיף 29א לחוק, וכך להסמיך את היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו או מפקח עבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, אם סברו כי בוצעה או עומדת להתבצע

פרטי המעסיק/המתווך _____

ידועות לי הוראות חוק עבודת הנוער בעניין הופעות פרסום/תיווך להופעות פרסום, ובין היתר זכותו של הורה או בן משפחה בגיר אחר ללוות את הנער בכל תקופת ההעסקה/התיווך.

במהלך השנה שקדמה להגשת בקשה זו הוגשה בקשה להיתר להעסקת הנער:

כן/לא (מחקו את המיותר)

אם הוגשה בקשה, יש לציין את שם המבקש ואת מספר ההיתר:

שם מבקש ההיתר _____

מספר ההיתר (אם ניתן) _____

חתימת ההורה/האפוטרופוס _____ תאריך _____

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 –

8. תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

(1) בסעיף 33(א)(2), אחרי "עבירה לפי סעיף 33(2)" יבוא "או לפי סעיף 133";

(2) בתוספת השנייה, בחלק ב', אחרי פרט (8) יבוא:

"(8א) העסקת נער שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 17 שנים בהופעת פרסום ללא

הסכמת הורה, בניגוד להוראת סעיף 4א לחוק עבודת הנוער";.

ד ב ר י ה ס ב ר

העסקת נער בניגוד להוראות סעיף 4א המוצע לחוק והן לעניין אחריות של מזמין שירותים, אף אם אינו המעסיק הישיר של הנער או הנערה.

סעיף 8 מוצע להחיל את הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, הן לעניין סמכות הטלת עיצומים כספיים על מעסיק בשל

יוזמים: חברי הכנסת רון כץ, לימור מגן תלם, יבגני סובה, יוליה מלינובסקי, אלכס קושניר, אלינה ברדץ' יאלוב, שרון רופא אופיר

² ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ח, עמ' 534.